



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/42/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

- התובעת:**
1. נציגות הבית המשותף
 2. רון דוד אליעזר – נמחק
 3. ינקו שמואל – נמחק
- באמצעות ב"כ עו"ד ברחד אברהם (בומה)
שד' גושן 72, קריית מוצקין

-נגד-

- הנתבעים:**
1. אלישקוב אילנה
 2. יאדגר מאיר
- שניהם מרחוב ש"י עגנון 7, נהרייה

פסק דין

תביעה לסילוק בנייה לא חוקית שביצעו הנתבעים על הגג שמעל לדירתם, ומתן צו להשבת מצבו הפיזי של הגג לקדמותו.

הצדדים והבית המשותף

1. התובעת היא נציגות הבית המשותף שברחוב ש"י עגנון 7 בנהרייה, הידוע כגוש 18172 חלקה 230 (להלן – **הבית המשותף**). מדובר בבניין אחד מבין שני בניינים שלפי הנטען, עתידים להירשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/42/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. הבית המשותף כולל 6 קומות ו- 12 דירות. הנתבעת היא בעלת הזכויות בדירה מס' 11 שבקומה האחרונה. לדירת הנתבעת שויכו חלקים מהרכוש המשותף, שנטען שהם עתידים להירשם כחלק מדירתה, בכללם: מרפסת שמש לא מקורה בשטח 21 מ"ר (להלן – **מרפסת השמש**) וגג בשטח 45.8 מ"ר. הנתבעת הוא בן זוגה של הנתבעת, ויש לראות בו מחזיק מטעמה, לפי סעיף 72(ג) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – **חוק המקרקעין**).

3. הגג שמעל לדירת הנתבעים שייך בחלקו לרכוש המשותף (להלן – **הגג המשותף**), וחלק אחר שלו בשטח 45.8 מ"ר הוא הגג ששויך לנתבעת (להלן – **הגג המוצמד**). שני הגגות יחד ייקראו להלן – **הגג**.

השתלשלות ההליך בתמצית

4. בכתב התביעה ביקשה הנציגות צו להריסת עבודות בנייה שהנתבעים ביצעו בגג, ללא הסכמת הדיירים וללא היתר בנייה, ולפי הנטען, תוך פגיעה במראהו החיצוני של הבניין וביציבותו הקונסטרוקטיבית. נכון למועד הגשת התביעה (יולי 2022), כללו העבודות: ניסור של מעקה הבטון שהקיף את הגג ובניית קונסטרוקציית פלדה (להלן – **הקונסטרוקציה**). בעוד התיק מתנהל, המשיכו הנתבעים בביצוע עבודות בנייה נוספות, שעה שעומד נגדם צו מניעה זמני האוסר על ביצוע עבודות בנייה בגג (ראו להלן).

הבקשה לסעד זמני

5. יחד עם כתב התביעה, הוגשה בקשה למתן סעד ארעי, שבה התבקש בין היתר לאסור על הנתבעים להמשיך בביצוע עבודות בנייה כלשהן בגג, ולחייבם להתקין גדר זמנית במקום מעקה הבטון שנהרס על ידי הנתבעים.

6. בהחלטה מיום 18.07.22 ניתן צו ארעי האוסר על הנתבעים לבצע עבודות בנייה מכל סוג בגג. בתוך כך התבקשה תגובת הנתבעים לבקשה, ונקבע דיון בנוכחות הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/42/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. בתגובתם מיום 01.08.23 טענו הנתבעים בין היתר, שהקונסטרוקציה אינה דורשת היתר בנייה; לגבי המעקה, נטען שהסרתו נעשתה באישור קונסטרוקטור, במקומו עתיד להיבנות מעקה מזכוכית (להלן – **המעקה מזכוכית**). כמו כן טענו הנתבעים כי בתאריך 30.05.22 הוגשה על ידם בקשה להיתר בנייה, ושכל העבודות בוצעו בגג המוצמד ולכן אינן טעונות הסכמות של הדיירים, ושהתביעה הוגשה ממניעים אישיים של חברי הנציגות. עוד עלה מהתגובה, כי בתאריך 13.05.22 ניתן צו מנהלי להפסקת עבודות הבנייה בגג (להלן – **צו הפסקה מנהלי**), והנתבעים הגישו בקשה לביטול צו ההפסקה המנהלי בבית משפט לעניינים מקומיים (להלן – **ההליך המקביל**). בהחלטה שניתנה ביום 21.06.22 בהליך המקביל, נקבע שאין מקום לעכב את הצו המנהלי במעמד צד אחד, בין היתר משלא נטען שהעבודות שהצו מתייחס אליהן, בוצעו לפי היתר כדין. ביחס לבקשת הנתבעת להתיר לה להשלים את בניית המעקה, לכאורה בשל הסיכון שבהותרת הגג ללא מעקה, נקבע בהחלטה כדלקמן:

“...בשלב זה ככל שקיימים סיכונים בטיחותיים כאלה ואחרים, באחריות המבקשת למנוע זאת באמצעים זמניים שאינם כרוכים בביצועים עובדות בניה טעונות היתר; כגון חסימת הגישה לגג, מעקה זמני מחומרים שאינם מצריכים היתר בניה וכד” (החלטה מיום 21.06.22 בהליך המקביל).

8. בתאריך 02.08.22 קיימתי דיון במעמד הצדדים בבקשה לסעד זמני. בסוף הדיון, נכתבו הדברים הבאים מפי הנתבעת:

“אני מסכימה שהצו הזמני האוסר על המשך ביצוע עבודות בנייה על שטח הגג, יעמוד בתוקפו עד למתן פסק דין בתיק העיקרי. ואולם ככל שבהמשך אחזיק בידי היתר בנייה או החלטה של ערכאה רלוונטית המתירה לי להמשיך ולבצע את עבודות הבנייה על הגג ולא תהיה מניעה מבחינת חוקי הקניין להמשך הבנייה, אגיש בקשה לצמצום הצו או לביטולו לגמרי”.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/42/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. בהחלטה שניתנה בסוף אותו דיון, ניתן תוקף להסכמות הצדדים להותיר את צו המניעה עד למתן פסק דין בתביעה העיקרית, ונקבע: "למען הסר ספק, יובהר שלא ניתן להתחיל או לחדש את עבודות הבנייה כל עוד לא שונתה החלטה זו, וככל שמבוקש לעשות כן, יש להגיש בקשה מתאימה לתיק".

הנתבעים הפרו את צו המניעה הזמני שניתן ביום 02.08.22

10. בתאריך 04.09.22 הגישו הנתבעים בקשה דחופה לצמצום הצו או לביטולו, שבה ביקשו רשות להתקין "מעקה זמני". יום למחרת ובטרם ניתנה החלטה בבקשתם, חידשו הנתבעים את עבודות הבנייה בגג, ובין היתר, התקינו מעקה זכוכית.

11. בעקבות זאת, הגישה הנציגות בקשה לפי פקודת בזיון בית משפט. הנתבעים בתגובתם לבקשה הסבירו כי הגישו בקשתם ביום 04.09.22 בציפייה שפנייתם תיענה בתוך זמן קצר, אך בשל ההכרח לגדר את הגג במעקה באופן דחוף ומידי, ביום 05.09.22 הותקן מעקה הזכוכית על ידם. ודוק; בעוד שבבקשתם מיום 04.09.22 ביקשו הנתבעים היתר להתקין "מעקה זמני" למניעת אסון; בפועל, הותקן יום למחרת, מעקה הזכוכית.

12. בהמשך ההליך, ובתגובתה לבקשה לפי פקודת בזיון שהגישה הנציגות, טענה הנתבעת שפעולותיה נעשו בהתאם להוראה שיפוטית מפורשת שניתנה בהליך המקביל - טענה שאינה אמת, שכן בהחלטה מיום 21.06.22 שניתנה בהליך המקביל, נאסר על הנתבעת להתקין מעקה קבוע, וכל שהותר לה, הוא להשתמש באמצעים זמניים שאינם מצריכים היתר בנייה (בתאריך 25.08.22 ניתנה החלטה נוספת, וגם בה נאסר על הנתבעת להתקין מעקה שבנייתו טעונה היתר). ויודגש, גם אם אכן הייתה ניתנת החלטה בהליך המקביל, המתירה לנתבעים להתקין מעקה קבוע, הרי שבצו הזמני שניתן בהליך דנן ביום 02.08.22, הובהר לנתבעים, שלא ניתן להתחיל או לחדש את עבודות הבנייה כל עוד לא שונה הצו הזמני. הנתבעים היו ערים לכך, ולכן הגישו בקשתם ביום 04.09.22. אך כאמור, לא המתינו להחלטה, והפרו את הצו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/42/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. אם בכך לא די, הרי שבתגובה לבקשה לפי פקודת בזיון בית משפט, טענו הנתבעים תוך הטעייה וסילוף האמת, שבהליך המקביל ניתן להם היתר "לעבוד בגג כולל ריצוף חציבה איטום וכיו"ב" (סעיף 12 לתגובת הנתבעים מיום 30.10.22). ואולם מעיון בהחלטה, עלה שלנתבעת ניתן היתר לביצוע עבודות איטום וריצוף רצפת הגג בלבד: "עבודות איטום רצפת הגג/ תקרת דירתה לרבות הנחת יריעות איטום, זיפות, ריצוף בלבד על גג המבנה" (החלטה מיום 03.10.22 שניתנה בהליך המקביל). נמצא שגם בעניין זה לא דבקו הנתבעים באמירת אמת.

14. בתאריך 23.11.22 הגישו הנתבעים כתב הגנתם, ובו חזרו על טענותיהם בתגובותיהם ובבקשותיהם.

15. בתאריך 11.12.22 התקיים דיון קדם משפט הנוכחות הנתבעת והנציגות, שבו נדונה גם בקשת הנציגות לפי פקודת בזיון בית משפט. בהחלטה שניתנה באותו דיון ובשים לב לכך שביצוע העבודות בגג לא הושלם, הוריתי שאם בעתיד תפר הנתבעת את צו המניעה הזמני האוסר על ביצוע עבודות בנייה בגג, תחויב בתשלום קנס בסך 5,000 ₪ בגין כל הפרה. בסוף הדיון, נוהל התיק לשמיעת ראיות בתאריך 14.05.23, ונקבע שבקשת הנתבעים להתיר להם לבצע עבודות איטום בגג, תתברר לאחר שתוגש בקשה מנומקת.

16. לאחר הדיון, הגישו הנתבעים בקשה לצמצום צו המניעה בשל רטיבות בדירתם, שמקורה בגג. הבקשה נדחתה ביום 26.12.22 בין היתר בשל חוסר בנתונים מהותיים, בכללם, ציון מוקדי הרטיבות בדירת הנתבעים והמיקום שבו מבוקש לבצע עבודות איטום (בגג המוצמד? בגג המשותף?).

17. בבקשה נוספת שהגישו הנתבעים ביום 18.01.23 נטען כי לדירת הנתבעים נגרמים נזקי רטיבות קשים כתוצאה מאי תחזוקה של הגג הפרטי, העדר איטום בגג המוצמד וליקויי איטום בגג המשותף. לבקשה צורפה חוות דעת שמאי המצביעה על רטיבות נרחבת בדירת הנתבעים, שמקורה בעבודות שבוצעו בגג המוצמד ומליקויים בגג המשותף. בתגובתה לבקשה, טענה הנציגות כי יש לאפשר לה לבדוק את הגג בידי מומחה מטעם הנציגות או מומחה שימונה, זאת בשל התנהלותם של הנתבעים; והן לצורך קבלת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/42/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תמונת מצב מדויקת ומקצועית לגבי מצב הגג והעבודות שנדרש לבצע בו. לתגובתה, צירפה הנציגות מכתב מיום 29.12.22 של מר דוד בלנק, מהנדס עיריית נהרייה (נספח 1 לתגובת הנציגות מיום 30.01.23), המודיע על הסרת אחריותו ההנדסית מהבניין, לנוכח עבודות הבנייה שבוצעו בגג, הפוגעים ביציבות המבנה, ללא ידיעתו וללא אישורו.

18. בתאריך 05.02.23 קיימתי דיון במעמד הצדדים, ולאחר שמיעת טיעוניהם הוריתי על מינוי מומחה מטעמי לצורך עריכת חוות דעת בשאלת מקור הרטיבות הנטענת בדירת הנתבעים והן לצורך הכרעה במחלוקת בטענות הנציגות לבנייה לא חוקית. בנימוקי ההחלטה, עמדתי בין היתר על הצורך בחוות דעת מומחה בתחום (ולא שמאי) שיערוך חוות דעת מקיפה ביחס למצב הגג, לצורך הכרעה בנושאים שבמחלוקת, בכללם השאלה אילו עבודות ביצעו הנתבעים בגג (דבר המשליך על היקף ההסכמות הנדרשות), והאם עבודות אלו גרמו לפגיעה בבית המשותף. קבעתי שחוות הדעת נדרשת גם בשל הפער בין חוות הדעת שבידי הצדדים ביחס לעניין הפגיעה הקונסטרוקטיבית במבנה. ציינתי בהחלטה, שלא נעלם מעיניי, כי בדיון הקודם מיום 11.12.22, התנגדה הנתבעת למינוי מומחה מטעמי ונקבע שכול צד יהא רשאי להגיש חוות דעת מטעמו; אלא שבנסיבות שהוצגו לפניי בדיון, שבהן שוכנעתי שממילא יש צורך במינוי מומחה לבחינת הטענות לנזקי רטיבות, הרי שנכון למנות מומחה אחד בעל מומחיות בשני התחומים הנדרשים (קונסטרוקציה ואיטום); דבר שיחיש את בירור ההליך, ויחסוך בהוצאות הצדדים. בהחלטה שניתנה לאחר הדיון (ביום 06.02.23), הוריתי שקודם להחלטה על מינוי מומחה, יגיש כל צד שאלותיו להתייחסות המומחה.

19. בתאריך 07.02.23 הודיעו הנתבעים כי ההחלטה על מינוי מומחה סותרת את ההחלטה מיום 11.12.22 המתירה לכול צד להגיש חוות דעת מומחה מטעמו, ופוגעת בזכותה הדיונית. הבקשה נדחתה, משאין במינוי המומחה מטעמי, למנוע מהנתבעים להגיש חוות דעת מומחה מטעמם, כפי שנקבע בהחלטה מיום 11.12.22.

20. בין לבין, בתאריך 19.01.23 הגישה הנציגות רשימה של העדים מטעמה ותמצית תוכן עדותם, כפי שנקבע בהחלטה מיום 11.12.22. הנתבעים לא הגישו מוצגים או רשימת עדים מטעמם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/42/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

21. שאלות הנציגות למומחה הוגשו לתיק ביום 08.02.23. ובתאריך 09.02.23 הוגשו שאלות הנתבעים, בציינם כי הם שומרים על זכותם להגיש חוות דעת מומחה מטעמם. ביום 09.02.23 ניתנה החלטה על מינויו של המהנדס רון גדליה כמומחה מטעמי (להלן - **המומחה**).

22. חוות דעת המומחה הוגשה לתיק בתאריך 09.03.2023 (להלן – **חוות הדעת**) והצדדים התבקשו להודיע אם מבוקש על ידם להפנות שאלות הבהרה למומחה או לחקרו על חוות דעתו. נקבע בהחלטה שכל שהצדדים אינם מעוניינים לשלוח שאלות הבהרה או לחקור את המומחה, יודיעו אם הם מסכימים למתן פסק דין על יסוד חוות הדעת והחומר המונח בתיק. עוד נקבע, שבהעדר תגובה, אראה בצדדים כמי שמסכימים למתן פסק דין כאמור, קודם לכן יינתן צו להגשת סיכומים בעניין הוצאות ההליך.

23. הצדדים לא ביקשו לחקור את המומחה על חוות הדעת; לפיכך ניתן ביום 02.05.23 צו להגשת סיכומים בשאלת הוצאות ההליך. הנציגות הגישה סיכומיה ביום 04.06.23; סיכומי הנתבעים הוגשו ביום 03.07.23, ונכללו בהן טענות החורגות מהחיוב בהוצאות ההליך.

חוות דעת המומחה

24. המומחה התבקש בחוות דעתו להתייחס לשני עניינים: האחד בעניין עבודות הבנייה שביצעו הנתבעים בגג והשני בעניין נזקי הרטיבות בדירת הנתבעים.

חלק ראשון - ממצאי המומחה ביחס לעבודות הבנייה

העבודות שביצעו הנתבעים בגג

25. בעמוד 2 לחוות הדעת קבע המומחה כי הנתבעים ביצעו בגג את העבודות הבאות:
א. ניסור והסרה של מעקה בטון מזוין (13 מ"א) בחזית המערבית של הגג המוצמד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/42/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ב. הרחבה של הגג המוצמד, לכיוון החלל שמעל למרפסת השמש של דירת הנתבעים. הרחבה זו חסמה את החלל ובעצם יצרה קירוי למרפסת השמש. שטח ההרחבה הוא 16 מ"ר לערך (2.5 מ' / 6.6 מ') (להלן – **הגג המורחב או תוספת הגג**).

ג. התקנת מעקה זכוכית במקום מעקה הבטון שהוסר, למעט בחלק שמעל המרפסת, שם הותקן המעקה מעל קורות הבטון התלויות מעל מרפסת השמש. באזור זה הורחב הגג ע"י הנתבעים, אל מעל למרפסת השמש, והמעקה הותקן בשוליים החיצוניים של ההרחבה (6.9 מ"א סה"כ).

ד. בניית קונסטרוקציית פלדה בגודל 66 מ"ר לערך. הקונסטרוקציה בנויה בחלקה מעל הגג המוצמד (50 מ"ר) וחלקה (16 מ"ר) מעל הגג המורחב.

26. בחוות הדעת קבע המומחה באופן חד משמעי, שכל עבודות הבנייה שביצעו הנתבעים בגג טעונות היתר בניה, ולכן הן אינן חוקיות.

מעקה הבטון שהוסר ותוספת הגג שנבנתה

27. בחוות הדעת קבע המומחה, שתוספת הגג שנבנתה יציבה ותקינה מבחינה הנדסית, ולא נגרמה פגיעה קונסטרוקטיבית לגג המשותף. לצד זאת, קבע המומחה שהסרת מעקה הבטון פגעה ביציבות הכללית של הגג המוצמד. המומחה הסביר כי לפני ביצוע עבודות הבנייה על ידי הנתבעים, הגג המקורי שמעל מרפסת השמש, היה בנוי 40 ס"מ "לתוך" מרפסת השמש (מעליה); על גביו היה בנוי מעקה הבטון שהוסר.

28. בנסיבות העניין קבע המומחה, שעד לביצוע השינויים המתחייבים בגג - בין אם לאחר שיינתן היתר בניה, ובין אם במסגרת השבת המצב לקדמותו - יש לבצע פעולות לתמיכת תוספת הגג (ראו להלן). עוד קבע המומחה, שעד לקבלת היתר בניה נאסר באופן מוחלט להניח מילוי וריצוף **בתוספת הגג**, וחל איסור על שימוש כלשהוא **בכל הגג המוצמד**, לרבות תנועה של אנשים עליו ואחסון ציוד. בהקשר זה, הורה המומחה לפנות את הגג



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/42/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כולו מפרופילי פלדה וחומרי בניין אחרים, כמו כן קבע המומחה שאין לבצע כל עבודה בגג, למעט תיקוני האיטום המתחייבים.

הקונסטרוקציה מפלדה

29. שטח הקונסטרוקציה שנבנתה הוא כ-66 מ"ר. 50 מ"ר מהם בגג המוצמד ו-16 מ"ר מעל לתוספת הגג שנבנתה.

30. הקונסטרוקציה עשויה 10 עמודי פלדה תומכים (SHS -120/120). סה"כ 4 שורות עמודים. הפרגולה כוללת קורות תמיכה ראשיות מפלדה (SHS -120/120) וקורות תמיכה משניות מפלדה (RHS -60/120). גובה הפרגולה 3 מ'. 6 מתוך 10 עמודים של הקונסטרוקציה מעוגנים לגג המוצמד ו-4 עמודים מעוגנים לקורות התלויות שמעל למרפסת השמש.

31. אף לא אחד מהעמודים מעוגן לגג המשותף, ומכאן שהפרגולה אינה פולשת כלל לגג המשותף. הקונסטרוקציה תקינה ויציבה מבחינה הנדסית, היא אינה גורמת לפגיעה כלשהי ביציבות של הגג, אך התקנתה פגעה במערכת האיטום, במהלך עיגון העמודים לגג המוצמד.

32. במסגרת הבקשה להיתר בנייה, תיבחן המשמעות של חריגת הפרגולה אל מעל למרפסת השמש, בשיעור של כ-16 מ"ר, כולל פגיעה אפשרית בחזות הכללית של הבניין, שכן המרפסת פונה לחזית הרחוב.

33. בסיכום חוות דעתו, המליץ המומחה להקצות לנתבעים פרק זמן של שנה, לצורך קבלת היתר בנייה, לנוכח השקעותיהם הכספיות בגג. המומחה סייג המלצתו, בציינו שמדובר בהחלטה הנסמכת על שיקולים נוספים החורגים מתחום מומחיותו. לחלופין, היה ויוחלט על השבת מצב הגג לקדמותו, על הנתבעים יהיה לשכור שירותיו של קונסטרוקטור מורשה ומיומן, לצורך הערכות והכנה לביצוע העבודות הנדרשות.

חלק שני - ממצאי המומחה בריביות בדירת הנתבעים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/42/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

34. בחוות הדעת קבע המומחה קיומה של רטיבות טרייה בתקרות דירת הנתבעים, בחללים הבאים: בסלון, בפינת אוכל, במבואת הכניסה הפנימית לדירה, בפינת טלויזיה, בחדר שינה צפוני ובחדר רחצה כללי (סה"כ כ-60 מ"ר "תקרה נגועה"). כמו כן נמצאה רטיבות בתקרת חדר ארונות הורים בשטח של 3 מ"ר.

35. להערכת המומחה, כל מוקדי הרטיבות בדירת הנתבעים, למעט בחדר ארונות הורים, נגרמו בעקבות פגיעה במערכת האיטום התחתונה של הגג המוצמד (האיטום שמתחת לריצוף הקיים), שנגרמה במהלך העבודות שביצעו הנתבעים בגג. לטענת המומחה, מבדיקת הדירה הסמוכה לדירת הנתבעים (להלן - **דירה 12**), נמצאה רטיבות טרייה בתקרות (בשטח מצטבר של 32 מ"ר).

36. הואיל ולגג מערכת איטום וריצוף אחידה ורציפה, הן בגג המוצמד והן בגג המשותף; ומערכות אלו בוצעו באופן רציף ובו זמנית, כמקשה אחת, הפגיעה במערכת האיטום של הגג המוצמד (באזורי החדירה/העיגון של רגלי הפלדה של הפרגולה, לרבות בקורות התלויות, היכן שהוסר מעקה הבטון) גרמה לרטיבות בדירת הנתבעים ובדירה 12, גם בחלקים שמתחת לגג המשותף, ולא רק מתחת לגג המוצמד.

37. עוד ציין המומחה, שהנתבעים הלינו בעבר (בקיץ 2021) על חדירת רטיבות לדירתם מהגג, ואכן התגלתה הצפת מים בגג המשותף, סמוך לחדר המשאבות (עקב התנתקות גומיית איטום בצנרת). קטע הגג המשותף הנ"ל מעל לאזור חדר ההורים, שירותי הורים וחדר רחצה כללי בדירת הנתבעים, במקומות אלו נצפתה רטיבות בזמנו. התקלה בצנרת טופלה והמים נוקזו מהגג. מבדיקה שערך המומחה, לא נמצאו כל סימני רטיבות משתיירת ישנה או חדשה בתקרות הנתבעים באזורים הנ"ל, והיא נמצאה יבשה לחלוטין, למעט בתקרת חדר ארונות הורים, שם נמצאה רטיבות פעילה שמקורה בליקויי איטום בגג המשותף, בפינה הצפון מערבית של הגג. המומחה ציין שלא הוצגו לפניו אסמכתאות כלשהן לרטיבות חוזרת בתקרת הנתבעים, לאחר טיפול בנזילה משנת 2021 סמוך לחדר המשאבות, שמקורה מהגג המשותף.

38. המומחה המליץ על חידוש מערכת האיטום התחתונה בכל שטח הגג המוצמד, דבר הכרחי, לנוכח הפגיעה המשמעותית במערכת האיטום, באזורים שונים. המומחה תיאר בחוות דעתו רטיבות משמעותית שבאה לידי ביטוי בדליפות ממשיות של מים לתוך דירת הנתבעים, ומחייבת טיפול מיד, שכן הזנחת הטיפול בגג גורמת להיחלשות הבטון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/42/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המזוין של הגג ולפגיעה נוספת ביציבותו, שממילא נגרמה כתוצאה מניסור ומהסרת מעקה הבטון. במסגרת העבודות, נדרש יהיה לאטום את קטע הגג המשותף שממנו קיימת דליפה לחדר ארונות הורים של הנתבעים.

39. בהמשך חוות דעתו קבע המומחה, מהן העבודות שיש לבצע לצורך איטום הגג, ומהי עלות ביצוען. כמו כן התייחס המומחה לעלות תיקון נזקי הרטיבות בדירת הנתבעים ובדירה 12.

טיעוני הצדדים בסיכומיהם

תמצית טיעוני הנציגות

40. בסיכומיה מיום 04.06.23 ביקשה הנציגות לקבל את התביעה תוך חיוב הנתבעים בהוצאות, זאת לנוכח ממצאי חוות הדעת המוכיחים את טענת הנציגות לבנייה "פרועה" ולא חוקית על הגג, ובשל התנהלות הצדדים בהליך. אשר לסוגיית האיטום, עולה מחו"ד המומחה, שנזקי הרטיבות נגרמו בשל העבודות שביצעו הנתבעים בגג, למעט הרטיבות בחדר ארונות הורים, שמקורה בליקוי מינורי בגג המשותף.

41. לטענת הנציגות, סביר להניח כי פוטנציאל נזילה מהשטח המשותף לא היה מתממש אלמלא בוצעו העבודות בגג על ידי הנתבעים.

תמצית טיעוני הנתבעים

42. בסיכומיהם שהוגשו לתיק ביום 03.07.23, טענו הנתבעים שהתביעה הוגשה ב"מחטף" בצירוף בקשה לסעד ארעי, ממניעים זרים, ועל בסיס שקרים שנועדו להשחיר את פניהם של הנתבעים ולבזותם. שקרים אלו התגלו בחוות הדעת. בעלי הדירות לא נתנו את הסכמתם לביצוע העבודות בגג, בשל מידע שקרי שנמסר להם מהנציגות, תוך הטלת מורא על בעלי הדירות, שלא יעזו לשוחח עם הנתבעים, ולא יגיעו איתם להבנות. לסיכומיהם צירפו הנתבעים העתקי פניותיהם לדירים, תמלול של אסיפת הדיירים מיום 01.02.23 ומכתבה של הנציגות בקשר עם פניותיה של הנתבעת מיום 16.03.23.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/42/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

43. לטענת הנתבעים, אכן בניית חלק מה"גגון" (16 מ"ר) והסרת המעקה מחייבים בהיתר בנייה, והעניין נמצא בטיפול מול רשויות התכנון והבניה; אך מדובר בזוטי דברים ובעבודות בנייה בשטח הפרטי של הנתבעים. הנתבעים פעלו בתום לב, ואף הסכימו לפצות את הדיירים בגינה חדשה או בצביעת חדר המדרגות, באופן שייטיב עם כלל דיירי הבית, אך הנציגות מנעה זאת.

44. לטענת הנתבעים, אפשר היה לייתר את ההליך, בייחוד לנוכח חוות הדעת, המוכיחה כי הנתבעים לא ניצלו זכויות בנייה, לא עשו שימוש ברכוש המשותף, ולא גזלו ממנו, ולו מילימטר אחד. העבודות לא פגעו ביציבות המבנה או בגג המשותף; קונסטרוקציית הפלדה בגודל 50 מ"ר, עומדת בתנאי הגדרת "פרגולה", ואינה מצריכה הסכמת דיירים. כמו כן, לא הוכח שחזות הבניין שונתה לרעה אלא להיפך, מדובר בשינוי אסתטי המתאים לבניין הצמוד בחלקה, וליתר הבניינים ברחוב.

45. יש לאמץ את המלצת המומחה ליתן לנתבעים פרק זמן של שנה לאישור הבקשות להיתר שהוגשו ביחס למעקה ולקירוי של מרפסת השמש. כן יש לאמץ את המלצותיו כי יש לבצע באופן מידי את העבודות לתיקון דירת הנתבעים. בסיכומיהם, פירטו הנתבעים את הוצאותיהם בהליך ונזקיהם בעקבות הרטיבות בדירתם, וביקשו לחייב את הנציגות בתשלומם. בשים לב להכחשת הנציגות את הצורך בביצוע עבודות איטום בגג, ובהינתן שממצאי המומחה שמונה, זהים לממצאי השמאי מטעם הנתבעים (השמאי בן גלים), יש לחייב את הנציגות בתשלום מלוא שכרו של המומחה.

דיון והכרעה

46. לאחר בחינת חוות דעת המומחה וטיעוני הצדדים מצאתי שיש לקבל את תביעת הנציגות במלואה, משמצאתי כי עבודות הבנייה שנבנו על הגג, בוצעו ללא הסכמת בעלי הדירות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/42/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ברוב הנדרש. בתוך כך, מצאתי שאין ליתן צווים בעניין הליקויים שנמצאו בגג, מהטעמים שיובאו.

חוות דעת המומחה בעניין העבודות שבוצעו על הגג

47. מונחת לפניי חוות דעת המומחה שהוגשה לתיק ביום 09.03.23, שבה פירט המומחה אילו עבודות בוצעו על ידי הנתבעים בגג. בחוות הדעת קבע המומחה שכול העבודות טעונות היתר בנייה, ונכון למועד עריכת חוות הדעת, לא ניתן היתר.

48. הלכה היא, שחוות דעת מומחה אינה כובלת את שיקול דעתו של בית המשפט [ע"א 402/85 מרקוביץ נ' עיריית ראשון לציון, פ"ד מא(1) 133, 139 (1987)]. עם זאת, בית המשפט לא יסטה ממסקנות מומחה שמונה על-ידו בהעדר סיבה משמעותית ובולטת לעשות כן [ראו: ע"א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' רבי (נבו 23.4.1990); ע"א 9323/04 מיצר לפיתוח בע"מ נ' שותפות בניין 17 (נבו 23.7.06); 2099/08 עיריית אשקלון נ' תשל"ז השקעות והחזקות בע"מ (נבו 28.10.10)].

49. הצדדים ויתרו על זכותם לחקור את המומחה, ולא הגישו חוות דעת מומחה מטעמם, בהתאם לזכותם המוקנית בנסיבות העניין. לאחר שבחנתי את טיעוניהם ואת ממצאי המומחה, ראיתי לאמץ את עיקרי חוות דעת המומחה, זאת משלא נסתרה חוות הדעת על ידי מי מהצדדים.

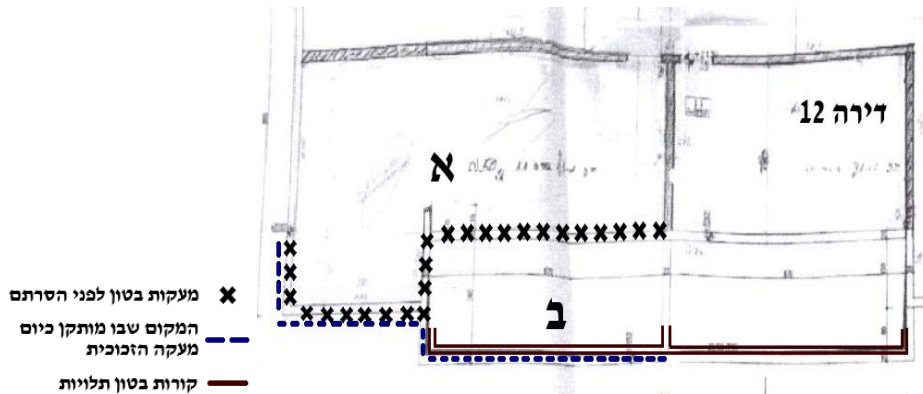
50. לצורך הנוחות, יובא להלן תשריט שצורף להסכם המכר ועליו סימונים שהוספו לצורך פסק הדין, הממחיש באופן כללי, את השינויים שנעשו בגג.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/42/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



51. בשטח המסומן א' נמצא הגג המוצמד; השטח המסומן ב', מדגים את חלל הרום שמעל למרפסת שמש של הנתבעים, התחום בקורות בטון תלויות - על גבי שטח זה נבנתה תוספת בנייה מפלדה ובטון, כהמשך למפלס הגג המוצמד; החלל כולו נאטם למעט קטע שנועד לשמש כפתח עלייה לגג, מדירת הנתבעים (תוספת הגג משמשת תקרה למרפסת השמש). לפי חוות הדעת, הותקנו פרופילים כבדים של פלדת קונסטרוקציה, מעליהם רותך לוח פלדה בעובי כ-3.5 מ"מ, ומעליו נוצק משטח בטון בעובי 5 ס"מ, זאת לצורך מילוי וריצוף משטח זה, כהמשך לגג המוצמד. בחוות הדעת קבע המומחה שמדובר במבנה "לא פשוט" מבחינה הנדסית ובעל משקל כבד (כ-160 ק"ג למ"ר קונסטרוקציה), שעתיד לשאת משקל נוסף של מילוי וריצוף בשיעור 170 ק"ג למ"ר).

52. בחלק המסומן באיקסים היה בנוי מעקה בטון באורך 13 מטר. מעקה הבטון הוסר, ובמקומו נבנה מעקה זכוכית בחלק המסומן בקו מקווקו (בשוליים המערביים של הגג), באופן זה סופח השטח המסומן ב' לדירת הנתבעים, והפך להיות חלק בלתי נפרד ממנו. באופן זה, הרחיבו הנתבעים את שטח דירתם.

53. מעל לשטח כולו (חלקים א+ב בתשריט), שכאמור הפך להיות יחידה אחת, הותקנה הקונסטרוקציה, שאותה עתידים הנתבעים לקרות, לצורך שימוש עתידי כפרגולה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/42/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



בתמונות למעלה: הגג במהלך ביצוע העבודות. מימין: הקונסטרוקציה (פרגולה) במבט מלמעלה. משמאל - קורות הפלדה שנבנו בחלל הרום, לפני יציקת גג הבטון.



בתמונה: החזית הקדמית של הבית, לאחר בניית מעקה הזכוכית והקונסטרוקציה.



מדינת ישראל
 משרד המשפטים
 נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/42/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
 בסמכות שופט בית משפט שלום
 לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

היתר בנייה אינו מייתר את הצורך בהסכמת בעלי הדירות

54. לאורך ההליך טענו הנתבעים כי יש לדחות את התביעה נגדם, לנוכח קיומם של הליכים תכנוניים שהם מנהלים במקביל, להכשרת הבנייה על הגג. כפי שהובהר כבר בדיון הראשון בחודש 8/2022 בבקשה לסעד הזמני, ההליכים בערכאה זו נבחנים במישור הקנייני ולא במישור התכנוני [בג"ץ 1578/90 הלן אייזון נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה ת"א (נבו 24.10.1990); עע"מ 2832/09 הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים נ' בני אליעזר בע"מ (נבו 09.01.2011)]. משמעות הדברים היא, שגם אם היו הנתבעים מחזיקים בהיתר בנייה לכלל העבודות שביצעו על הגג, לא היה בכך ליתר את הצורך בבירור השאלה, האם ניתנה להם הסכמת בעלי הדירות לביצוע העבודות ברף הקבוע בחוק [המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף ברח' שחראי 14-18, ירושלים, פד"י לה(4) 277 (1981)].

55. לא למותר לציין, כי הנתבעים החלו בביצוע העבודות בגג, בלי שיש בידם היתר בנייה, ורק לאחר שניתן צו מנהלי להפסקת העבודות, הגישו לכאורה בקשת היתר לבניית "תוספת פרגולה מעל מרפסת קיימת והחלפת מעקה קל במקום מעקה בלוקים בקומה עליונה בחזית מערבית". אישור על הגשת בקשה צורף לתגובת הנתבעים מיום 01.08.22 לבקשה לסעד זמני (נספח 2). מהאישור עצמו עולה שהבקשה הוגשה ביחס לפרגולה ולהתקנת "מעקה קל", ולא ביחס לתוספת גג בשטח 16 מ"ר שנבנתה. הבקשה עצמה לא הוגשה לתיק.

56. ההליך לפני מתנהל מזה כשנה. יש להניח שאילו היה ניתן היתר בנייה או חלה התקדמות כלשהי בהכשרת הבנייה במסלול התכנוני, הייתה מוגשת על כך הודעה לתיק, ולנוכח העובדה שאלו לא הוגשו, יש לקבוע שלא קיים היתר בנייה לעבודות בגג.

הנתבעים ביצעו את עבודות הבנייה ללא הסכמת בעלי הדירות ברוב הנדרש

57. על הבית שלפניי חל פרק ו' 1 לחוק המקרקעין, שכותרתו "בתים שאינם רשומים כבתים משותפים". פרק זה הוסף לחוק המקרקעין בשנת 1977, במסגרת תיקון מס' 5 לחוק המקרקעין, לצורך הסדרת היחסים בין בעלי דירות בבתים שאינם רשומים כבתים משותפים. במסגרת התיקון הוחלו על בתים שאינם רשומים כבתים משותפים סעיפים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/42/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מחוק המקרקעין (ראו סעיף 77 לחוק המקרקעין), בכללם סעיפים 62(א), 71א עד 71ד,
77א לחוק המקרקעין.

58. רכוש משותף מוגדר בסעיף 77א לחוק המקרקעין כדלקמן: **"כל חלקי הבית חוץ מהדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת"**.

59. יצוין כי הגדרת "רכוש משותף" שבסעיף 77א לחוק המקרקעין אינה באה להעניק לרכוש זה הגדרה קניינית [ע"א 432/83 מזרחי נ' חביב, פ"ד מ(4) 673, 687 (1986)]. המבחן על פי הגדרה זו, להיות הרכוש 'רכוש משותף' הוא מבחן הייעוד בלבד – **"חלקיו של ה'רכוש המשותף', כפי ששמו מעיד עליו הם חלקי הבית המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם"** (ע"א 698/85 בן צור נ' שושן, פ"ד מא(3) 144, 149 (1987); ע"א 2525/92 ראוכברגר נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז(5) 850, 854 (1993); רע"א 259/99 חברת פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב, פ"ד נה(3) 385, 399-400 (2001)).

60. יש לדחות את טענת הנתבעים, שכול העבודות בוצעו בשטח הפרטי, ולכן לא נדרשת הסכמת בעלי הדירות; הן במישור העובדתי - משעולה מהחומר שלפניי שחלק מהעבודות בוצעו על גבי הרכוש המשותף, והן במישור המשפטי – כפי שיפורט להלן.

61. בסעיף 62(א) סיפא לחוק המקרקעין, שהוחל על בתים שינם רשומים כבתים משותפים, נקבע שאין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות. משמעותה של "הצמדה" כמובנה בחוק, היא גריעת חלק מסוים מהרכוש המשותף ושיוכו של אותו חלק לדירה פלונית; בכך חדל אותו חלק להיות רכוש משותף, והופך להיות נכס פרטי של בעלי הדירה שאליה הוצמד [ראו: אריה איזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין - חלק שלישי בתים משותפים, 113 (2001)].
סעיף 12(ב) לתקנון המצוי, שבתוספת לחוק המקרקעין (להלן – **התקנון המצוי**), שחל בענייננו מכוח סעיף 77ג לחוק המקרקעין, קובע כי החלטה של האסיפה הכללית המשנה זכויותיו של בעל דירה, אין לה תוקף אלא אם הסכים לה.

62. נקבע בפסיקה שתפיסת חזקה בלעדית על ידי בנייה ברכוש המשותף, המיועד לשמש את כל בעלי הדירות, שוללת לצמיתות את זכות השימוש באותו חלק מיתר בעלי הדירות,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/42/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תוך פגיעה בקניינם, ודבר כזה אינו יכול להיעשות אלא בהסכמתם [ראו: ע"א 2525/92 **ראוכברגר נגד עיריית רמת גן**, פ"ד מז(5) 1(850) ראו גם: רע"א 698/85 **בן צור נגד נעים ששון**, פ"ד מא(3) 144; סעיף 62(א) לחוק המקרקעין; סעיף 12(ב) לחוק המקרקעין].

מכאן שבנייה על רכוש משותף, טעונה הסכמה של כל בעלי הדירות.

63. מהגדרה של "רכוש משותף" שבסעיף 77 לחוק המקרקעין, עולה שהעבודות בוצעו בחלק על גבי הרכוש המשותף. למען הנוחות, יובא בשנית ציטוט של הסעיף: "**כל חלקי הבית חוץ מהדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת**" (הדגשה שלי – עמ"ב).

64. מהחומר שלפניי עולה שהנתבעים רכשו את דירתם יחד עם **מרפסת שמש לא מקורה**, שעתידה להירשם כחלק מדירתם; לא עלתה טענה מצדם שחלל הרום שמעל המרפסת וקורות הבטון התלויות התוחמות אותו, הם רכושם הפרטי (ראו: סעיף 11 לחוק המקרקעין). גם לפי מבחן הייעוד, מדובר בחלקים שנועדו לשמש את כל בעלי הדירות, ומכאן שמדובר בחלק השייך לרכוש המשותף. הקורות התלויות ומעקה הבטון, הם "קירות חיצוניים", וגם מכוח ההגדרה שבסעיף 77 לא יש לקבוע שהם "רכוש משותף". למען הסר ספק יצוין שסמיכותם של מעקה הבטון והקורות התלויות לגג המוצמד כשלעצמה, אינה הופכת אותם לרכושם הפרטי של הנתבעים, והם מוסיפים להיות חלק מהרכוש המשותף [ע"א 381/66 **לוי נ' לינקביץ**, פ"ד כ(4) 557 (1966); ע"א 429/80 **גרפינקל נ' ארליך**, פ"ד לז(4) 141 (1983)].

65. כפועל יוצא, נמצא שתוספת הגג שבנו הנתבעים, נבנתה בשטח המשותף. יוער שגם אם הייתי מניחה לטובת הנתבעים, שהבנייה בוצעה על גבי שטחם הפרטי, הרי שגם במקרה של בנייה המבוצעת בדירה או בהצמדה לדירה, הכלל הוא שיש לקבל את הסכמת כל בעלי הדירות, הואיל והבנייה נעשית תוך ניצול זכויות בנייה, שהן נכס שבבעלות משותפת של כל בעלי הדירות. במילים אחרות, אין לראות בהצמדה של שטח, ככזה הכולל מראש זכות לניצול זכויות הבנייה הקיימות על אותו שטח מוצמד [ראו: ע"א 19/81 ביבי נ' הורברט, פ"ד לז(2), 497; רע"א 11017/08 **פל נ' ליבוביץ** (נבו 16.8.2010)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/42/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

במאמר מוסגר יוער שבהסכם המכר שעליו חתומים הנתבעים, צוין במפורש שהגג המוצמד לדירתם אינו כולל אחוזי בנייה.

66. לכלל המוזכר, הקובע שבנייה טעונה הסכמה של כל בעלי הדירות, ישנו חריג בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, ביחס לבנייה שנועדה להרחיב דירה – במקרה כזה, די בהסכמות מי שבבעלותם 75% מהדירות ו-66% מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם. כותרתו של [סעיף 71ב](#) היא "שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה":

על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות.

67. מהי הרחבה של דירה? בסעיף 71א לחוק המקרקעין הוגדרה הרחבה כ"הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף".

68. יוצא אם כן, שבעל דירה המבקש להרחיב את דירתו צריך להוכיח קיומם של שני תנאים במצטבר: האחד, הסכמות של מי שבבעלותם 75% מהדירות ו-66% מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם (להוציא הרחבה לשם בניית ממ"ד או ממ"ק אז די בהסכמות מי שבבעלותם 60% מהדירות); והשני, שיש בידו אישור תכנוני, המצביע על היתכנות לקבל היתר בנייה להרחבה המבוקשת, לפי תכנית בת תוקף. נקבע שהסכמה צריכה להיות פוזיטיבית, ברורה ומפורשת לעניין היקף וטיב הבנייה, שכן בהצמדה או בניצול זכויות בנייה יש הקנייה של אלו לצמיתות, לאותה דירה [ראו: רע"א 259/99 **חברת פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב**, פ"ד נה(3) 385, 402 (2001); ע"א 815/81 **כליפא נ' שאול**, פ"ד לו(3) 78, 83 (1982); עע"מ 795/19 **טליאט נ' ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב** (נבו 15.7.2020)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/42/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

69. הנתבעים לא טענו וממילא לא הוכיחו שהם עומדים בתנאים אלו. הנתבעים טענו שהוגשה בקשה להיתר ביחס לפרגולה ולמעקה קל, ומכאן שאף לא הוגשה כל בקשה להכשרת תוספת הגג. משמעות הדברים היא, שלא ניתן להחיל את סעיף 71 לחוק המקרקעין על תוספת הגג בשטח 16 מ"ר שהנתבעים בנו, ומשכך, אין הם יכולים ליהנות מההקלה שבחוק, הקובעת רוב מופחת בבנייה לצורך הרחבת דירה.

70. מכאן יש לקבוע, שלצורך הכשרת תוספת הגג שבנו הנתבעים, נחוצה להם הסכמתם של כל בעלי הדירות. די בהתנגדותם של שני חברי הנציגות שלפניי, כדי לקבוע שתנאי זה אינו מתקיים.

יש לקבוע אפוא שתוספת הגג בשטח 16 מ"ר שנבנתה אינה חוקית, ויש להורות על הריסתה.

מעקה הזכוכית והקונסטרוקציה

71. באופן ברור, משהוריתי על פתיחת החלל שמעל מרפסת השמש כפי שהיה כבתחילה, מתחייבת בנייה מחדש של המעקה, במקומו המקורי, בגבול המערבי של הגג המוצמד.

72. כאן המקום לשאול, האם רשאים היו הנתבעים לעשות את השינויים במעקה, בניגוד לרצונם של בעלי הדירות האחרים?

73. כלל הוא, שבעל דירה רשאי לעשות שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, גם בלי לקבל את הסכמת האספה הכללית. שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף הוא כל שימוש העונה על הצרכים הלגיטימיים של בעלי הדירות בבית המשותף, המאפשר קיום בבית המשותף בצורה נאותה ומתקבלת על הדעת. משמעו **"עשיית כל אותן פעולות (מטריאליות ומשפטיות), אשר על-פי מהותו של אותו נכס, טיבו וייעודו טבעיות הן לגביו. היקפן של פעולות אלה נקבע על-פי נסיבות העניין"** [ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' זיידה, פ"ד לז(4) 737 (1983)].

74. לפי הפסיקה, שימוש ייחשב "רגיל וסביר", ככל שמתקיימים לגביו שני תנאים במצטבר: האחד, השימוש תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי המקום והזמן. תנאי המקום עניינם המקום שבו נמצא הבית המשותף וייעודו (למגורים, למסחר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/42/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

או לצורך אחר), ובכלל זה מאפייני הבית, ייחודו וצביונו; תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שמכתיבה המציאות. השני, השימוש שמבצע בעל הדירה ברכוש המשותף, אינו מונע שימוש דומה מאחרים [ראו: ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כ"ח (1) 645 (1974); רע"א 9645/16 איסק נ' נחמיאס (נבו 10.1.2017)].

75. ביישום הכללים על ענייננו, יש לקבוע שהסרת חלקים מאסיביים מהרכוש המשותף, והתקנת חלקים אחרים תחתם ללא היתר בנייה, תוך שינוי סוגם, מראם ומיקומם, חורגים משימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף; לשם כך, היה על הנתבעים לקבל לכול הפחות, את הסכמת האסיפה הכללית (רוב דעות), כפי שקבוע בסעיף 5(א) לתקנון המצוי.

76. בהקשר הדברים, יש לציין את הערת המומחה בחוות הדעת, שמדובר בפעולות בנייה מאסיביות, הטעונות היתר בנייה; וקביעתו, שהסרת המעקה גרמה לפגיעה ביציבות הכללית של הגג המוצמד (ולפגיעה באיטומו).

77. משלא מונחת לפניי הסכמת האסיפה הכללית להסרת מעקה הבטון והתקנת מעקה הזכוכית, אני מורה לנתבעים לסלק את מעקה הזכוכית ולבנות במקומו מעקה בטון, בדומה למעקה המקורי, תוך השבת המצב לקדמותו.

78. **ביחס לקונסטרוקציה מפלדה**, לפי חוות הדעת בנו הנתבעים קונסטרוקציה מפלדה ששטחה 66 מ"ר, גובהה 3 מ'; חלקה (50 מ"ר) בנוי על הגג המוצמד, וחלקה (16 מ"ר) בנוי על תוספת הגג. בחוות הדעת ציין המומחה שהקונסטרוקציה בנויה מ-10 עמודי פלדה תומכים, שישה מהם מעוגנים לגג המוצמד וארבעה לקורות התלויות שמעל למרפסת השמש.

79. בחוות דעתו קבע המומחה שהקונסטרוקציה אינה פוגעת ביציבות הגג ושעמודיה אינם מעוגנים לגג המשותף ומכאן, לגישתו היא אינה פולשת לרכוש המשותף. עוד חיווה המומחה דעתו, שהיה ויינתן היתר בנייה לקונסטרוקציה, יש להורות לנתבעים להקטינה לגודל 50 מ"ר, כך שתהיה בנויה רק מעל הגג המוצמד.

80. מסקנת המומחה בדבר אי פלישת הקונסטרוקציה לרכוש המשותף והמלצתו על הקטנתה, חורגות מתחום מומחיותו, ואיני מקבלת אותן. די בעובדה שארבעה עמודים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/42/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מעוגנים לקורות התלויות שמעל מרפסת השמש, כדי לקבוע שמדובר בפעולה שאינה שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף. יתרה מזאת, משקבעתי שתוספת הגג שגודלה 16 מ"ר, נבנתה על שטח משותף, ומשלא התבקש להורות על הסרה חלקית של הקונסטרוקציה, ואין לפניי נתונים קונקרטיים ביחס להיתכנות של אפשרות כזו, יש להורות על סילוקה של הקונסטרוקציה כולה. שלישית, גם אם במקור, הייתה הקונסטרוקציה בנויה במלואה בשטח הפרטי של הנתבעים, בלי לחרוג כלל לרכוש המשותף, הרי שמכוח סעיף 2 לתקנון המצוי הייתי מגיעה לאותה תוצאה, קרי; שיש להורות על הריסתה.

81. סעיף 2 לתקנון המצוי קובע:

(א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.

(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.

82. מלשון סעיף 2 לתקנון המצוי עולה שנאסר על בעל דירה לעשות שינוי בדירתו, שיש בו כדי להשפיע על הרכוש המשותף או על דירה אחרת, כקבוע בסעיף, אלא אם קיבל את הסכמת האסיפה הכללית או את סכמת בעל הדירה האחרת, לפי העניין.

83. "פגיעה ברכוש המשותף" מפורשת בפסיקה באופן רחב, והיא כוללת כל פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה של הבית, כפי שהייתה בגמר הבניה, לרבות שינוי דמותו הארכיטקטונית או שיבוש שלמותו הסימטרית והאסתטית. אין כל נפקות לשאלה אם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/42/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מדובר בפגיעה קטנה או גדולה, והאם היא ניתנת לפיצוי נאות או לא [ראו: [ע"א 136/63 לווינהיים נ' שוורצמן, פ"ד יז \(3\) 1722, 1725 \(1963\)](#)]. גם לא נדרשת הוכחת נזק ממשי שנגרם בעקבות השינוי לרכוש המשותף או לדירה אחרת, ודי בהוכחת פגיעה "סתם", מכל סוג שהוא [ראו: ע"א 515/65 **רבובסקי נ' גלסברג**, פ"ד כ(2) 290; ע"א 395/74 **לוי נ' סמואל** פ"ד כט (2) 39 (1975)].

84. ביישום הכללים על ענייננו, הרי שלנוכח טיבה, אופייה וממדיה של הקונסטרוקציה, בנייתה ללא היתר, והיותה בולטת באופן חריג במראהו הכללי של הבית, כפי שניתן להתרשם מהתמונות הרבות שהוגשו לתיק (ראו בין היתר התמונות בסעיף 53 לעיל), מצאתי שיש להורות על הריסתה. בהקשר הדברים יש לציין את קביעת המומחה, כי עיגון רגלי הפלדה של הקונסטרוקציה על הקורות התלויות שהן כאמור רכוש המשותף, גרם לנזקים בדירת הנתבעים ובדירה הסמוכה לה.

85. משלא מונחת לפניי הסכמת בעלי הדירות לבניית הקונסטרוקציה ברוב הנדרש בחוק, שמפורט לעיל, יש להורות על הריסתה.

86. לסיכום חלק זה, הנתבעים לא הרימו את הנטל המוטל עליהם, להוכיח שניתנה להם הסכמת בעלי הדירות לביצוע העבודות בגג, ברף הנדרש בחוק. לפיכך דין התביעה להתקבל, ויש ליתן צו להריסת תוספת הגג, המעקה והקונסטרוקציה, תוך השבת מצב הגג לקדמותו, טרם ביצוע העבודות על ידי הנתבעים.

נזקי הרטיבות בדירת הנתבעים

87. כאמור, במהלך ניהול התיק, ביקשו הנתבעים לבטל את צו המניעה או לצמצמו, כדי לאפשר להם לבצע עבודות איטום ותחזוקה בגג. הנתבעים טענו כי בשל אי תחזוקה והעדר איטום של הגג המוצמד וכן בשל ליקויי איטום בגג המשותף, נגרמו לדירתם נזקים כבדים. מנגד, טענה הנציגות שהרטיבות הנטענת היא תוצאה של עבודות הבנייה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/42/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שביצעו הנתבעים בגג, אך בין היתר בשל התנהלותם של הנתבעים שבאה לידי ביטוי בהפרת צווים, אין להיעתר לבקשתם, ללא ביקורת ופיקוח.

88. יצוין שלמרות שלא הוגשה תביעה בעניין זה מטעם הנתבעים, הסכימה הנציגות שימונה מומחה, לצורך מתן חוות דעת בתביעתה ובאותה הזדמנות גם יבחן את טענות הנתבעים בקשר לרטיבות מהגג.

89. מחוות דעת המומחה שמונחת לפניי, שכאמור לא נסתרה על ידי מי מהצדדים, עולה קיומה של רטיבות בתקרות דירת הנתבעים, בשטח מצטבר של 60 מ"ר, בחדרים שונים. נוסף לכך, נמצאה רטיבות בתקרת חדר ארונות הורים בשטח של 3 מ"ר. מעבר לכך, נמצאה רטיבות טרייה בדירה מס' 12, הסמוכה לדירת הנתבעים, בתקרות הדירה בשטח מצטבר של 32 מ"ר לערך. בחוות דעתו התייחס המומחה לנוקים בדירה 12, ואולם אלו אינם מעניינה של התביעה שלפניי, ולכן פסק הדין לא יכלול הוראות אופרטיביות לגביהם.

90. להערכת המומחה, כל מוקדי הרטיבות בדירת הנתבעים, למעט חדר ארונות הורים, נגרמו בעקבות פגיעה במערכת האיטום התחתונה של הגג המוצמד (האיטום שמתחת לריצוף הקיים), שנגרמה במהלך העבודות שהנתבעים ביצעו בגג. הואיל ולגג מערכת איטום וריצוף אחידה ורציפה, הן בגג המוצמד והן בגג המשותף; שבוצעה "מקשה אחת", הרי שהפגיעה במערכת האיטום של הגג המוצמד - באזורים שבהם עוגנו רגלי הפלדה של הפרגולה, לרבות בקורות התלויות, היכן שהוסר מעקה הבטון - גרמה להתפשטות הרטיבות לדירת הנתבעים ולדירה 12, גם בחלקים שמתחת לגג המשותף, ולא רק מתחת לגג המוצמד.

91. בחוות דעתו התייחס המומחה לאירוע משנת 2021 שבו חדרו מים לדירת הנתבעים (בחדר ההורים, בשירותי הורים ובחדר רחצה כללי), בשל תקלה בצנרת משותפת שעוברת בגג המשותף, סמוך לחדר משאבות. המומחה ציין בחוות דעתו כי מבדיקה שערך, לא נמצאו כל סימני רטיבות משתיירת ישנה או חדשה בתקרות הנתבעים באזורים הנ"ל, והיא נמצאה יבשה לחלוטין, למעט בתקרת חדר ארונות הורים, שם נמצאה רטיבות פעילה שמקורה בליקויי איטום בגג המשותף, בפינה הצפון מערבית של הגג.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/42/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

92. המומחה המליץ על חידוש מערכת האיטום התחתונה בכל שטח הגג המוצמד, לנוכח הפגיעה המשמעותית במערכת האיטום, באזורים שונים. בהמשך חוות דעתו קבע המומחה, מהן העבודות שיש לבצע לצורך איטום הגג. במסגרת העבודות, המליץ המומחה לאטום את קטע הגג המשותף, שממנו קיימת דליפה כלפי חדר ארונות הורים בדירת הנתבעים.

93. לנוכח קביעת המומחה אשר לא נסתרה על ידי מי מהצדדים, שהרטיבות בדירת הנתבעים נגרמו במהלך עבודות הבנייה שהנתבעים ביצעו בגג, אני מורה על דחיית טענותיהם בדבר אחריותה של הנציגות לתיקון הליקויים. לנוכח המלצת המומחה על תיקון הגג המשותף בחדא מחתא עם הגג המוצמד, כאמור בסעיף הקודם, ובנסיבות שבהן אין לפניי תביעה נגד הנציגות, לא מצאתי ליתן נגדה צו בעניין זה.

סוף דבר

94. מהטעמים שהובאו לעיל, מצאתי לקבל את התביעה של הנציגות במלואה, ואני מחייבת את הנתבעים, יחד ולחוד, להשיב את מצב הבנייה לקדמותו כפי שהיה בגמר הבנייה ובכלל זאת:

- א. להרוס את תוספת הגג שנבנתה בשטח 16 מ"ר, וכל הנלווה אליה.
- ב. לסלק את מעקה הזכוכית שהתקינו על גבי השוליים המערביים של הגג, וכל הנלווה אליו.
- ג. לסלק את הקונסטרוקציה מפלדה (פרגולה) וכל הנלווה אליה.
- ד. להשיב את מצב הגג לקדמותו, כפי שהיה קודם לביצוע העבודות על ידם, לרבות בניית מעקה בטון במיקומו המקורי, נכון למועד גמר הבנייה, והן מבחינת החומרים, הצבע והגימור של המעקה, כפי שהיו במועד גמר הבנייה.
- ה. העבודות תבוצענה בתוך 90 יום מהיום, בהתאם לחוקי התכנון והבנייה, על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע העבודות מסוג זה, ובהתאם למפרט חומרים בכתב ולפי התקן הישראלי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/42/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1. על הנתבעים לשכור שירותיו של קונסטרוקטור לצורך הערכות והכנה לביצוע עבודות ההריסה והבנייה הנדרשות לפי פסק הדין, לרבות עריכת תכנית עבודה, פיקוח, ונטילת אחריות סופית על הגג (להלן – **שירותי תכנון ופיקוח**); בהתאם לאמור בסעיף 16 לסיכומי הנתבעים, אני מורה על מינויו של המהנדס דויד בלנק – **תכן מבנים (ב.ד) 20 בע"מ - יועצים ומתכנני קונסטרוקציות** לצורך מתן שירותי תכנון ופיקוח כאמור. ככל שיש מניעה מצד המהנדס בלנק לתת שירותיו לנתבעים, מתבקש מר בלנק להודיע על כך **בכתב**, לנתבעים ולנציגות הבית המשותף. בהודעתו מתבקש המהנדס בלנק לציין שמותיהם של שלושה מהנדסים חליפיים, לצורך מתן שירותי תכנון ופיקוח כנדרש, ועל הנתבעים יהא לשכור שירותיו של אחד מהם, במקום המהנדס בלנק.
2. על הנתבעים לפנות למהנדס בלנק בתוך 10 ימים ממועד קבלת פסק הדין עם העתק של פסק הדין וחוות הדעת המומחה גדליה רון, ולשלם לו את שכרו עבור עבודות התכנון והפיקוח, בתוך 7 יום ממועד הדרישה.
- ח. בשים לב לפגיעה הקונסטרוקטיבית שנגרמה לגג המוצמד, ובהתאם להוראות המומחה, נאסר בזאת על הנתבעים ועל אחר מטעמם, לעשות כל שימוש בגג. למען הסר ספק יובהר שהכוונה לגג המוצמד והן לתוספת הגג שנבנתה. ככל שישנו ציוד כלשהו על הגג, יש לפנותו בתוך 4 ימים ממועד פסק הדין. האיסור יעמוד בתוקף, עד לקבלת אישור או הוראה אחרת מהמהנדס שיישכר לצורך מתן שירותי תכנון ופיקוח.
- ט. מובהר בזאת לנתבעים, כי האיסור לעשות כל שימוש בגג, כולל ביצוע עבודות לאיטום הגג, מכל סוג. עבודות לאיטום הגג ייעשו בהתאם להוראות המהנדס שיישכר לצורך מתן שירותי תכנון ופיקוח (המהנדס בלנק או אחר שהומלץ על ידו), ובהתאם לחוקי התכנון והבנייה.
- י. בהתאם להמלצת המומחה, ולא יאוחר מיום 10.09.23, על הנתבעים לתמוך את תוספת הגג לכול אורכה (6.6 מ'). תמיכת תוספת הגג תבוצע על ידי התקנת שלוש רגלי תמיכה מפלדה במרפסת השמש, מתחת למעקה הבטון שהוסר: רגל אחת תמוקם במרכז המפתח, ושתיים נוספות ברבע המפתח, כך שבכול 1.65 מ' תוצב רגל תמיכה, הכול בהתאם להמלצות המומחה בחוות דעתו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/42/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

95. מצאתי לחייב את הנתבעים, יחד ולחוד, בהוצאות הנציגות בהליך, כפי שיפורט להלן:

א. תקנה 152 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן – **התקנות**) קובעת כי בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור. כלומר, ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא ייפסקו הוצאות.

ב. תקנה 153(ג) לתקנות מורה שלצורך קביעת סכום ההוצאות, יילקחו בחשבון בין היתר, הדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, מורכבות ההליך, השקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו וסכום ההוצאות שהתבקש. הובהר בפסיקה שפסיקת הוצאות בשיעור ריאלי היא נקודת מוצא בלבד, ויש להכפיף לאמות מידה של סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך [ראו: ע"א 2617/00 מחצבות כנרת (שותפות מוגבלת) נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 618 (2005)].

ג. בתקנה 155 לתקנות נקבע כי "**בית המשפט יפסוק הוצאות משפט, ובלבד שבעל הדין פירט בסיכומי טענותיו באופן מפורש ומפורט את הוצאות המשפט כפי שנדרשו לצורך ההליך וצירף מסמכים התומכים בכך**". לפי תקנה 153(א) לתקנות, סכום שכר טרחת עורך דין, לא יפחת מהתעריף שנקבע בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס-2000, בכפוף לאמור בתקנה 153(ג) לתקנות, וזולת אם מצא בית המשפט שיש להורות על סכום נמוך יותר, מטעמים מיוחדים.

ד. נתתי דעתי לנושא המחלוקת - ביצוע עבודות בנייה מאסיביות ברכוש המשותף בניגוד לחוק, לפניית הנציגות אל הנתבעים קודם להגשת התביעה, שלא הועילו; למספר הדיונים שהתקיימו, ולהתנהלותם של הצדדים בהליך, לרבות הפרתם באופן בוטה את צו המניעה הזמני, בנימוקי סרק ותוך הצגת מידע חלקי, בלשון המעטה, ביחס להליך המקביל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/42/2022

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ה. מסיכומי הנתבעים עולה שהם אינם מבינים את חומרת מעשיהם, למרות הנזקים שגרמו עבודות הבנייה, ולנוכח בחירתם לכנות בשם "גגון", תוספת בנייה בשטח 16 מ"ר, שעשויה פלדה ובטון במשקל 160 ק"ג למ"ר (ואם הייתה בנייתה מושלמת, היה משקלה מגיע ל-330 ק"ג למ"ר). למרות ממצאי המומחה, הוסיפו הנתבעים לטעון שמדובר בתביעת סרק שהוגשה מתוך מניעים זרים, תוך הצגת מעשיהם כ"זוטי דברים".

ו. בנסיבות העניין, אני מחייבת את הנתבעים יחד ולחוד בהוצאות הנציגות בסך 6,339 ₪ (אגרת תביעה, שכר המומחה ושליחות), בהתאם לאסמכתאות שלפניי; וכן בתשלום שכר טרחת עו"ד בסך 10,000 ₪. הסכום הכולל ישולם בתוך 30 יום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד לתשלום בפועל.

96. מכוח סמכותי לפי [סעיף 130 לחוק המקרקעין](#) אני מורה על רישום הערה אודות קיומו של פסק הדין, על זכויותיה של הנתבעת אלישקוב אילנה ת"ז 034328336 בחלקה 230 בגוש 18172. ההערה לידיעה בלבד ואינה מגבילה ברישום פעולות או בביצוע עסקאות.

מזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים ותסגור את התיק שלפניי.
ניתן היום, י"ט אלול תשפ"ג, 05 ספטמבר 2023, בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין